

Internationale Verkaufsbedingungen der Naue GmbH & Co. KG

§ 1 Anwendbarkeit dieser Internationalen Verkaufsbedingungen

1. Die Bedingungen in diesen Internationalen Verkaufsbedingungen sind ein integraler Bestandteil aller ab dem 1. Juli 2024 abgeschlossenen Kaufverträge. Entgegenstehende, von diesen Internationalen Verkaufsbedingungen abweichende oder von gesetzlichen Vorschriften abweichende Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung, selbst dann nicht, wenn wir nicht widersprechen oder Leistungen erbringen oder entgegennehmen.
2. Diese Internationalen Verkaufsbedingungen finden keine Anwendung, wenn die Ware für den persönlichen Gebrauch oder den Gebrauch in der Familie oder im Haushalt gekauft wird und wir wussten oder vor oder bei Vertragsschluss hätten wissen müssen, dass die Ware für einen solchen Gebrauch gekauft wurde. Der Käufer erklärt insoweit, dass die Ware weder für den persönlichen Gebrauch oder den Gebrauch in der Familie oder im Haushalt gekauft wird.

§ 2 Abschluss des Kaufvertrages

1. Ein Kaufvertrag erfordert stets eine schriftliche Bestellung des Käufers.
3. Wir können die Bestellung des Käufers durch unsere Auftragsbestätigung (nachfolgend „Auftragsbestätigung“) innerhalb von vierzehn (14) Kalendertagen nach deren Erhalt annehmen.

§ 3 Anwendbares Recht

1. Der Kaufvertrag unterliegt dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf („CISG“ und/oder „UN-Kaufrecht“) in der englischsprachigen Fassung vom 11.04.1980 und subsidiär für die im CISG nicht geregelten Regelungsbereiche dem Schweizer Obligationenrecht. Das CISG gilt gleichermaßen für die Vereinbarungen zu gerichtlichen und schiedsgerichtlichen Zuständigkeiten.
2. Bei Verwendung von Handelsklauseln gelten die Incoterms 2020 der Internationalen Handelskammer unter Berücksichtigung der in diesen Internationalen Verkaufsbedingungen getroffenen Bestimmungen.

§ 4 Anforderungen an die Ware; Rechte Dritter

1. Die zu liefernde Ware muss den in der Auftragsbestätigung genannten Spezifikationen und Qualitätsanforderungen entsprechen sowie den zur jeweiligen Ware zugehörigen Datenblättern. Soweit keine Spezifikationen oder Qualitätsanforderungen in der Auftragsbestätigung und den maßgeblichen Datenblättern genannt sind, ist die Ware vertragsgemäß, wenn sie sich für Zwecke eignet, die in Deutschland üblich sind und für die Zwecke eignet, für die Ware der gleichen Art in Deutschland gewöhnlich gebraucht wird. Sofern nicht ausdrücklich eine anderweitige Absprache getroffen wird, muss die Ware nicht solchen Rechten und Vorschriften entsprechen, die außerhalb Deutschlands gelten. Der Käufer ist verpflichtet, die von uns zur jeweiligen Ware etwaig erstellten Verlegeanleitungen genau einzuhalten, da sich die Beschaffenheit der Ware bei unsachgemäßer Behandlung und/oder unsachgemäßem Einbau verändern kann.
2. Sollte der Käufer beabsichtigen, die Ware unter unüblichen Bedingungen einzusetzen oder unter Bedingungen, die ein besonderes Sicherheits- oder Gesundheitsrisiko für jedwede Person oder

die Umwelt mit sich bringen können, so muss der Käufer uns darüber vor Abschluss des Kaufvertrages schriftlich informieren.

3. Rechte und Ansprüche Dritter (insbesondere Rechte und Ansprüche, die auf Eigentumsrechte oder gewerbliche Schutzrechte gestützt werden) stellen nur dann einen Rechtsmangel dar, sofern diese Ansprüche und/oder Rechte in Deutschland in Kraft und registriert sind und die Nutzung der Ware in Deutschland verhindern.

§ 5 Lieferverpflichtung; Gefahrübergang

1. Wir sind dazu verpflichtet, die in der Auftragsbestätigung genannte Ware zu liefern. Die Ware wird verpackt geliefert, sofern es nicht bei uns handelsüblich ist, die jeweilige Ware unverpackt zu transportieren.
2. Sofern keine andere Liefermodalität oder Incoterms-Klausel vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung abhängig vom Produktionsstandort entweder FCA Gewerbestrasse 2, 32239 Espelkamp (Deutschland) Incoterms 2020 oder FCA Markneukirchner Strasse 2-4, 08626 Adorf (Deutschland) Incoterms 2020.
3. Die Einhaltung des in der Auftragsbestätigung genannten Lieferdatums bzw. der dort genannten Lieferfrist ist keine wesentliche Vertragspflicht und die Nichteinhaltung des Lieferdatums oder der Lieferfrist in der Auftragsbestätigung stellt keine wesentliche Vertragsverletzung dar. Sofern eine Lieferfrist vereinbart ist, behalten wir uns das Recht vor, den genauen Lieferzeitpunkt innerhalb der Frist zu bestimmen.
4. Alle Lieferdaten und Lieferfristen sind davon abhängig, dass der Käufer alle seine Pflichten rechtzeitig erfüllt. Insbesondere muss der Käufer jegliche Genehmigungen, Zeichnungen etc. bereitstellen und/oder genehmigen und alle vereinbarten Zahlungen rechtzeitig leisten.
5. Wir sind dazu berechtigt, Teillieferungen zu tätigen und diese separat in Rechnung zu stellen.
6. Die Gefahr geht mit der Lieferung entsprechend der vereinbarten Incoterms-Klausel über. Sollte der Käufer die Ware nicht abnehmen, geht die Gefahr zu dem Zeitpunkt über, in den der Käufer seiner Abnahmepflicht nicht nachkommt.
7. Zusätzlich zu den uns zustehenden gesetzlichen Rechten sind wir berechtigt, die Erfüllung unserer Pflichten auszusetzen, sofern vernünftige Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Käufer seine ihm nach dem Kaufvertrag obliegenden Pflichten nicht erfüllen wird, insbesondere dass er nicht in der Lage sein wird, den vereinbarten Kaufpreis rechtzeitig zu zahlen.

§ 6 Lieferschein, Rechnung, sonstige Dokumente

1. Wir stellen dem Käufer einen Lieferschein zur Verfügung, der dem bei uns üblichen Standard entspricht.
2. Unabhängig von der verwendeten Incoterms-Klausel sind wir nicht dazu verpflichtet, für die Exportfreimachung zu sorgen. Wir werden jedoch auf Gefahr und Kosten des Käufers alle notwendigen Exportlizenzen und Zollformalitäten beantragen, sofern uns der Käufer alle notwendigen Informationen bereitgestellt hat.
3. Wir sind nur verpflichtet, dem Käufer solche Dokumente zur Verfügung zu stellen, die ausdrücklich in der Auftragsbestätigung genannt sind.

§ 7 Pflicht zur Kaufpreiszahlung

1. Der Käufer ist verpflichtet, den vereinbarten Kaufpreis auf das von uns genannte Konto zu überweisen. Der Erfüllungsort für die Zahlung ist 32339 Espelkamp/Deutschland. Außerhalb Deutschlands auftretende Bankgebühren trägt der Käufer. Die Zahlung hat ohne jeden Abzug zu erfolgen und ist fällig an dem in der Auftragsbestätigung genannten Tag oder innerhalb der dort genannten Zahlungsfrist, welche sich nach dem Rechnungsdatum berechnet. Sollte in der Auftragsbestätigung weder ein Tag noch eine Zahlungsfrist angegeben sein, hat die Zahlung innerhalb von 30 (dreißig) Kalendertagen nach dem Rechnungsdatum zu erfolgen. Die Abnahme der Ware durch den Käufer ist keine Voraussetzung für die Fälligkeit der Kaufpreiszahlung.
2. Die vereinbarten Preise verstehen sich exklusive der am Tag der Lieferung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
3. Der Käufer ist nur dann dazu berechtigt, ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen oder seine Leistungen auszusetzen, wenn der Gegenanspruch des Käufers von uns anerkannt, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
4. Der Käufer ist nur dann zur Aufrechnung berechtigt, soweit der Gegenanspruch des Käufers von uns anerkannt, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
5. Gerät der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, ist er verpflichtet, an uns Verzugszinsen in Höhe von 9 (neun) Prozentpunkten über dem Basiszins der Deutschen Bundesbank für die Dauer des Verzugs zu zahlen.

§ 8 Vertragswidrige Ware; rechtmangelhafte Ware

1. Die Ware ist vertragswidrig, wenn sie im Zeitpunkt des Gefahrübergangs erheblich von den Anforderungen nach § 4 Ziffer 1 und Ziffer 2 abweicht.
2. Die Ware weist einen Rechtsmangel auf, wenn sie im Zeitpunkt des Gefahrübergangs deutlich von den Anforderungen nach § 4 Ziffer 3 abweicht.

§ 9 Untersuchungs- und Rügepflicht

1. Ohne dass damit eine Einschränkung der gesetzlichen Regelungen verbunden ist, muss der Käufer die Ware umfassend im Hinblick auf Abweichungen der Ware in der Art, der Menge, der Qualität und der Verpackung untersuchen. Soweit dies erforderlich ist, um eine ordnungsgemäße Untersuchung durchzuführen, muss der Käufer die Untersuchung mit Hilfe dritter externer Personen durchführen.
2. Die Vertragswidrigkeit muss innerhalb von zehn (10) Kalendertagen angezeigt werden. Für offensichtliche Vertragswidrigkeiten beginnt diese Frist zur Anzeige mit der Lieferung der Ware, in allen anderen Fällen nachdem der Käufer die Vertragswidrigkeit festgestellt hat oder hätte feststellen müssen. Die Anzeige der Vertragswidrigkeit muss schriftlich erfolgen und die Vertragswidrigkeit so genau benennen und umschreiben, dass wir Abhilfemaßnahmen treffen können.
3. Soweit vorstehend nichts Abweichendes vereinbart ist sowie im Hinblick auf Rechtsmängel, finden die gesetzlichen Vorschriften Anwendung.

§ 10 Verjährungsfrist

Die Ansprüche des Käufers wegen Lieferung vertragswidriger und rechtmangelhafter Ware verjähren ein (1) Jahr nach der Lieferung der Ware. Unberührt bleiben jedoch Ansprüche wegen arglistiger, wegen vorsätzlicher und wegen grob fahrlässiger Vertragsverletzung sowie Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

§ 11 Rechtsbehelfe im Fall vertragswidriger und rechtmangelhafter Ware; Haftungsbeschränkung

1. Im Fall der Lieferung vertragswidriger Ware kann der Käufer Nachlieferung, Nachbesserung, Minderung und die Aufhebung des Vertrages nur nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften verlangen.
2. Soweit die uns mit der Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen entstehenden Kosten dadurch erhöht werden, dass der Käufer die Ware an einen Ort verbringt, der nicht in der Auftragsbestätigung genannt ist, oder sofern in der Auftragsbestätigung kein Ort genannt ist, der nicht dem Sitz des Käufers entspricht, werden diese Kosten vom Käufer getragen.
3. Nachlieferung und Nachbesserung führen nicht zu einer Verlängerung oder einem Neustart der Verjährungsfrist.
4. Im Fall der Lieferung vertragswidriger oder rechtmangelhafter Ware oder im Falle einer sonstigen aus dem Kaufvertrag oder der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer resultierenden Vertragsverletzung kann der Käufer Schadensersatz nur nach Maßgabe der folgenden Vorschriften verlangen, wobei ein Rückgriff auf sonstige Anspruchsgrundlagen (insbesondere außervertraglicher Art) ausgeschlossen ist:
 - a. Wir haften nicht für das Verhalten von Lieferanten oder Subunternehmern. Zudem haften wir nicht auf Schadensersatz, soweit der Käufer zu diesem beigetragen hat.
 - b. Der Käufer muss den Nachweis erbringen, dass unsere Geschäftsführer, Angestellten oder sonstigen Beschäftigten vorsätzlich oder fahrlässig dem Käufer gegenüber obliegende Pflichten verletzt haben.
 - c. Sofern wir haften, ist die Haftung für verspätete oder ausbleibende Lieferung auf 0,5 Prozent für jede volle Woche, höchstens jedoch auf 5 Prozent des Nettokaufpreises der verspätet oder gar nicht gelieferten Ware, und im Falle der Haftung wegen Lieferung vertragswidriger und/oder rechtmangelhafter Ware auf den Nettokaufpreis der betroffenen Ware beschränkt.
 - d. Abweichend von § 11 Ziffer 4 c) haften wir nicht für entgangenen Gewinn, Produktionsausfall und Nutzungsverluste.
 - e. Die vorgenannten Beschränkungen in § 11 Ziffer 4 gelten nicht
 - bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit,
 - sofern wir arglistig, grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt haben,
 - sofern wir aus zwingenden Produkthaftungsgesetzen haften, sowie
 - im Hinblick auf die Haftung, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden darf.
5. Soweit vorstehend nichts Abweichendes vereinbart ist, finden die gesetzlichen Vorschriften Anwendung. Jeder Rückgriff auf konkurrierende Anspruchsgrundlagen, insbesondere auch nichtvertraglicher Art ist ausgeschlossen. Gleichmaßen ist ausgeschlossen, unsere Organe, Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter persönlich wegen der Verletzung uns obliegender vertraglicher Pflichten in Anspruch zu nehmen.

§ 12 Rechte an Dokumenten etc.

Wir behalten uns alle gewerblichen Schutzrechte an allen von uns erstellten Dokumenten, Bildern, Zeichnungen etc. (zusammenfassend als „Dokumente“ bezeichnet) vor, die im Zusammenhang mit der Erfüllung unser Pflichten unter diesem Kaufvertrag stehen. Solche Dokumente gehören ausschließlich uns.

§ 13 Sonstige Bestimmungen

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zum Ausgleich aller uns gegen den Käufer zustehenden Ansprüche vor.
2. Wir sind nicht dazu verpflichtet, Leistungen zu erbringen, die nicht in der Auftragsbestätigung oder diesen Internationalen Verkaufsbedingungen genannt sind.
3. Wir sind berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten, wenn die Durchführung gesetzlich verboten ist oder wird. Dem Käufer stehen keine Schadens- oder Aufwendungsersatzansprüche gegen uns infolge des Rücktritts zu, es sei denn, wir hätten die Umstände, die uns zum Rücktritt berechtigten, zu vertreten.
4. Zu diesem Kaufvertrag bestehen keine Nebenabreden.
5. Jegliche Änderungen eines abgeschlossenen Kaufvertrages erfordern unsere schriftliche, durch unsere ordnungsgemäße Unterschrift kenntlich gemachte Bestätigung.
6. Der Käufer ist nicht dazu berechtigt, seine Rechte und Pflichten gegenüber uns auf eine andere Person zu übertragen.
7. Der Erfüllungsort für die Lieferung folgt aus der vereinbarten Incoterms-Klausel, der Erfüllungsort für die Zahlung folgt aus § 7 Ziffer 1. Als Erfüllungsort für alle sonstigen Pflichten ist, auch bei der Vereinbarung einer anderen Incoterms-Klausel, 32339 Espelkamp/Deutschland vereinbart. Dies gilt, vorbehaltlich unserer Pflicht zur Erstattung etwaiger Schäden nach Maßgabe dieser Internationalen Verkaufsbedingungen, auch für die Nachlieferung, für die Nachbesserung sowie die Rückabwicklung der vertraglichen Pflichten im Falle der Vertragsaufhebung.
8. Sämtliche Kommunikation, Erklärungen, Mitteilungen etc. (zusammenfassend nachfolgend „Mitteilungen“) haben ausschließlich in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen. Mittels Fax oder E-Mail gemachte Mitteilungen erfüllen das Schriftformerfordernis. Eine Unterschrift ist für die Einhaltung der Schriftform nicht erforderlich, es sei denn, diese Internationalen Verkaufsbedingungen verlangen ausdrücklich eine Unterschrift.

§ 14 Schiedsgerichts- und Gerichtsstandsvereinbarung

1. Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Kaufvertrag und diesen Internationalen Verkaufsbedingungen, einschließlich vertraglicher, außervertraglicher und insolvenzrechtlicher Streitigkeiten sowie Streitigkeiten über die Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung oder Auflösung des Kaufvertrages sowie Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Käufer und uns, werden ausschließlich durch ein Schiedsgerichtsverfahren gemäß der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer (ICC) von einem oder mehreren gemäß dieser Ordnung ernannten Schiedsrichtern endgültig entschieden. Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist Zürich/Schweiz, die Sprache deutsch.

2. Anstelle einer Klage zum Schiedsgericht nach § 14 Ziffer 1 sind wir jedoch auch berechtigt, Klage an dem für 32339 Espelkamp/Deutschland zuständigen staatlichen Gericht und/oder am Geschäftssitz des Käufers zu erheben.

§ 15 Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieser Internationalen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die Regelungen im Übrigen wirksam. Wir und der Käufer sind verpflichtet, die unwirksamen Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die dem in den unwirksamen Bestimmungen enthaltenen wirtschaftlichen Regelungsgehalt in rechtlich zulässiger Weise soweit wie möglich gerecht werden.

Espelkamp/Deutschland, Juli 2024